

감 사 결 과 처 분 요 구 서

No. 2023 - 9					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
소 처	2023	개선1	-	-	-

제 목 : 생활대책용지 공급규정 미비

○ 현황(개요)

보상부서(소 처, 소 처)에서는 이주정착금을 지급받은 이주대책 대상자에게 생활대책용지를 공급하기 위해 손실보상협의 발생시마다 별도 방침을 통해 공급하고 있다.

○ 관련법령(판단기준)

보상부서(소 처, 소 처)에서는 公社 「이주 및 생활대책 시행세칙」 제29조(생활대책 수립 대상자)에 따라 생활대책 수립대상자를 선정하고 선정된 대상자들에게 생활대책용지를 공급하고 있다. 그러나 公社 「이주 및 생활대책 시행세칙」에는 생활대책 수립대상자를 ‘주거전용 단독주택용지를 공급받거나, 이주자 택지를 포기하고 이주자주택 공급을 신청한 자’로 한정하고 있어 ‘이주정착금 지급을 신청한 자’는 생활대책 수립대상자에서 제외되고 있다.

이처럼 ‘이주정착금 지급을 신청한 자’는 公社 「이주 및 생활대책 시행세칙」에 따라 생활대책 수립대상자에서 제외되어 생활대책용지 공급이 불가한데, 손실보상 협의 시 생활대책 수립 대상자에서 제외 할 경우 불복(행정소송 제기 등) 가능성 및 「행정기본법」 제12조(신뢰보호의 원칙)¹⁾ 위반 가능성이 있다.

이에, 보상부서에서는 손실보상협의 발생시마다 公社 「이주 및 생활대책 시행세칙」 제8조(예외적 적용)²⁾에 따라 관할 본부장의 승인을 득하여 내부방침을 통해 ‘이주정착금 지급을 신청한 자’에게 생활대책 수립대상자 자격을 부여하고 있다.

- 1) 「행정기본법」 제12조(신뢰보호의 원칙) ① 행정청은 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하여야 한다.
- 2) 公社 「이주대책 및 생활대책 시행세칙」 제8조(예외적 적용) 이주 및 생활대책 수립 시 당해 사업지구의 특수한 상황에 따른 합리적인 사유로 인하여 이 시행세칙을 변경 적용할 수밖에 없는 불가피한 경우에는 지구별 별도 방침을 수립하여 관할 본부장의 승인을 득한 후 시행할 수 있다.

이처럼 매번 방침을 받아 해당사항을 처리하는 이유는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」, 동법 시행령 및 시행규칙 상 생활대책 수립관련 규정이 부존재하고 公社 「이주 및 생활대책 시행세칙」에도 명시되어 있지 아니하기 때문이다.

참고로 勸業 勸業 勸業 勸業 「이주 및 생활대책 수립지침」 제28조(생활대책 수립대상자)에는 ‘주거전용 단독주택용지를 공급받거나, 이주자 택지를 포기하고 이주자 주택이나 이주정착금 지급을 신청한 자’ 로 규정화하여 해당사항을 처리하고 있다.

○ 확인된 문제

그러나 현재와 같이 ‘이주정착금 지급을 신청한 자’에게 생활대책 수립대상자 자격을 부여하기 위하여 손실보상협의 발생시마다 예외없이 별도의 내부방침으로 사업진행되고 있다.

이에, ‘이주정착금 지급을 신청한 자’에게 생활대책 수립대상자 자격을 부여하는 사항을 규정화하면 업무 효율을 높이고 행정업무를 간소화 할 수 있다.

○ 관련부서 의견

관련부서(勸業, ♠부)에서는 公社 「이주 및 생활대책 시행세칙」 규정에 생활대책 수립대상자를 ‘주거전용 단독주택용지를 공급받거나, 이주자 택지를 포기하고 이주자주택 공급을 신청한 자’ 라고만 규정하여 생활대책 수립대상자에서 ‘이주정착금 지급을 신청한 자’ 가 미반영되어 있음을 인정하였고 이를 보완할 수 있도록 개선하겠다고 한다.

○ 조치할 사항

1. 행정상 조치

☞ 생활대책용지 공급규정 미비에 따른 공급규정 개정 “개선” 요구

- 관련부서에서는 향후 손실보상협의 발생시 ‘이주정착금 지급을 신청한 자’를 별도의 방침없이 생활대책 수립 대상자로 선정할 수 있도록 관련 규정을 개정하시기 바랍니다.

【관련부서】 : 勸業(♠부). 끝.